

△△△△△△△ 상임감사

통보

제 목	직접시공계획서 검토 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

국토교통부에서는 건설공사의 조사, 설계, 시공, 감리, 유지관리, 기술관리 등에 관한 기본적인 사항과 건설업의 등록 및 건설공사의 도급 등에 필요한 사항을 정함으로써 건설공사의 적정한 시공과 건설산업의 건전한 발전을 도모함을 목적으로 「건설산업기본법」을 제정·운영 중에 있으며, 「건설산업기본법」 제28조의2(건설공사의 직접 시공), 같은 법 시행령 제30조의2(건설공사의 직접시공), 같은 법 시행규칙 제25조의5(직접시공계획통보서)에 따라 건설사업자는 도급계약을 체결한 날부터 30일 이내에 직접시공계획을 통보하여야 한다.

2. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제28조의2(건설공사의 직접 시공)에 의거, 건설사업자는 1건 공사의 금액이 100억원 이하로서 대통령령으로 정하는 금액 미만인 건설공사를

도급받은 경우에는 그 건설공사의 도급금액 산출내역서에 기재된 총 노무비 중 대통령령으로 정하는 비율에 따른 노무비 이상에 해당하는 공사를 직접 시공하여야 한다.

「건설산업기본법 시행령」 제30조의2(건설공사의 직접 시공)에 따르면, 동법 제28조의2 본문에서 ‘대통령령으로 정하는 금액 미만인 건설공사’란 도급금액이 70억 미만인 건설공사를 말하며, ‘대통령령으로 정하는 비율’이란 다음 각 호의 구분에 따른 비율을 말한다.

1. 도급금액이 3억원 미만인 경우: 100분의 50
2. 도급금액이 3억원 이상 10억원 미만인 경우: 100분의 30
3. 도급금액이 10억원 이상 30억원 미만인 경우: 100분의 20
4. 도급금액이 30억원 이상 70억원 미만인 경우: 100분의 10

다만, 직접 시공하는 건설공사가 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 경우에는 해당 공사의 직접시공계획을 통보하지 아니할 수 있다.

1. 1건 공사의 도급금액이 4천만원 미만일 것
2. 공사기간이 30일 이내일 것

「건설산업기본법 시행규칙」 제25조의5(직접시공계획통보서)에 따라, 건설공사의 직접시공계획의 통보(건설산업종합정보망을 이용한 통보를 포함한다)는 별지 제22호의6서식에 의하며, 직접시공계획의 통보는 다음 각 호의 서류를 첨부해야한다.

1. 직접 시공 및 하도급할 공사량·공사단가 및 공사금액(노무비를 포함한다)이 분명하게 적힌 공사내역서
2. 예정공정표

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△는 2023. 6. 17.부터 감사일 현재(2026. 4. 24.)까지 [표 1]과 같이 최초 도급금액 4천만원과 공사기간 30일을 초과하는 건설공사 9건을 계약 체결하여 준공하였다.

[표 1] 직접시공계획서 검토 현황

(단위: 천원)

연번	계약명	도급금액	공사기간	계약업체	직접시공계획서 정구 여부
1	△△△△△ 자연학습장(체험학습관) 조성사업(건축)	1,159,365	2023. 8. 8. ~ 2024. 11. 5.	주식회사 △△△△	X
2	△△△△ 청소년수련시설 증축사업 식재공사	112,617	2023. 8. 21. ~ 2025. 4. 23.	△△△△△△△주식회사	X
3	△△△△ 청소년수련시설 증축공사(건축)	5,704,448	2023. 8. 28. ~ 2025. 12. 5.	주식회사 △△△△△△	X
4	△△△△ 청소년수련시설 기존시설 정비공사	144,238	2023. 12. 15. ~ 2024. 5. 1.	△△산업	O
5	2024년 △△△△△ 훼손탐방로 정비공사	788,050	2024. 5. 21. ~ 2024. 10. 31.	(주)△△조경	X
6	2025년 △△△△△ △△△3주차장 정비공사	93,292	2025. 6. 16. ~ 2025. 8. 28.	(주)△△조경산업	X
7	2025년 △△△△△ 문화유산지구(△△사) 정비공사	137,438	2025. 6. 19. ~ 2025. 11. 28.	△△건설주식회사	X
8	2025년 △△△△△ 훼손탐방로 정비공사	497,122	2025. 6. 25. ~ 2025. 12. 5.	△△종합건설 주식회사	X
9	2025년 △△△△△ 탐방로 및 둘레길 정비공사	1,261,564	2025. 10. 30. ~ 2025. 12. 15.	△△△ 주식회사	O

※ 자료: 사무소 제출 자료 재구성, 퇴사자 제외

그런데 각 계약에 대한 건설사업자 직접시공계획 통보 여부를 점검한 결과, 「건설산업기본법 시행령」 제30조의2(건설공사의 직접 시공)에 의거하여 계약 체결 후 30일 이내 직접시공계획을 통보하여야 함에도,

검토 대상 총 9건 중 7건의 경우 도급계약을 체결 후 발주처에 직접시공계획서 (건설산업종합정보망을 이용한 통보 포함)를 제출하지 않았으며, 사무소 또한 이에

대한 별도의 보완 요청을 이행하지 않은 사실을 확인하였다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△장)은 최초 도급금액 4천만원과 공사기간 30일을 초과하는 건설공사의 경우 건설업자의 직접시공계획서가 누락되지 않도록 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.

(통보)